

C H A O G E J I A O Y U

超格

综合应用能力

—公文撰写—指导建议

主讲老师：超格小乐

@小红书：超格小乐

超格事考教育 山东超格事考教育





假如你是市市场监督管理局的工作人员，请根据背景材料完成下列任务。

为了加强全市经营者诚信建设，保护消费者合法权益，Y市市场监督管理局拟向全市经营者发出诚实守信、规范经营的倡议，请你结合材料5，拟写一份倡议书。

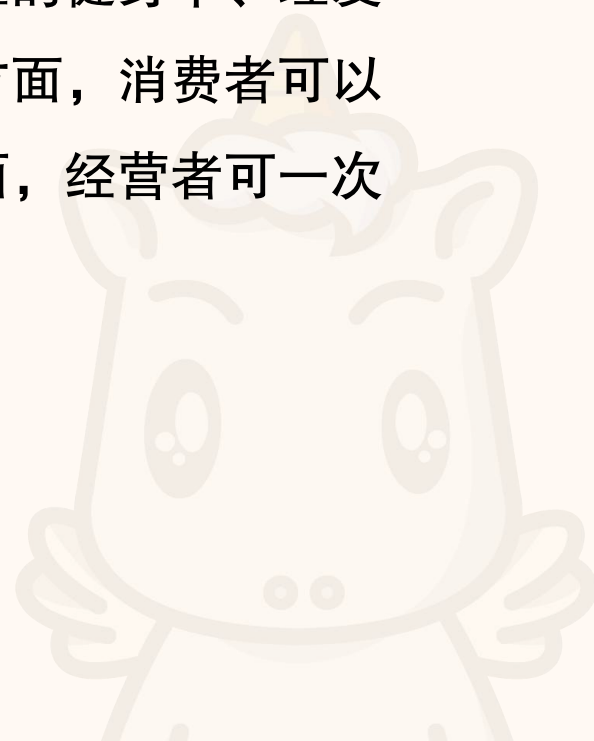
要求：内容具体、针对性强、用语恰当、通俗易懂，不超过800字。



材料5:

随着居民生活水平的提高，娱乐健身、美容美发、餐饮住宿、教育培训、修理服务等服务业越来越发达、竞争越来越激烈，以充值卡打折优惠等为噱头的预付式消费成为了以上行业的“惯例”。

所谓预付式消费，就是花一次钱，购买一段时期的服务，例如预先充值办理的健身卡、理发卡、网课卡等。这种消费方式的优势在于能够有效地促进消费、繁荣市场。一方面，消费者可以获得让利打折、项目赠送等实打实的优惠，还省去了每次支付的麻烦；另一方面，经营者可一次性预收顾客定额款项，相当于拥有了固定的客源。



【本页小结】

开头：

预付式消费的出现，初衷是为了便利公众支付，让经营者与消费者实现互惠双赢从而刺激消费，繁荣市场。



然而，Y市预付式消费频频爆雷，成了侵犯消费者权益的高风险模式，引发的投诉居高不下。无论是去饭店吃饭，还是去理发店染头发，店家一番花式营销，消费者往往经不住诱惑，会因优惠、预缴享折扣，免费赠送等承诺而办理预付卡进行充值消费。可一旦遇到消费问题，预付卡充值容易退钱却难。近期，Y市市场监督管理局收到的相关投诉主要集中在以下方面：一是虚假宣传误导。经营者以免费体验、高额折扣优惠、夸大宣传服务质量等为诱饵吸引消费者办理预付卡，消费者发现经营者不履行事先约定或承诺时，难以退卡。二是手续不规范。办卡时，双方并没有签订书面合同成协议，经营者只为消费者提供一张卡片，一旦发生消费争议，消费者的权利难以保障。三是霸王条款限制权利。部分经营者利用协议设置消费陷阱，限制消费者权利。四是擅自终止服务。部分经营者因经营不善等原因。发生关门歇业、易主、变更经营地址等情形，不能继续提供服务，也未采取其他善后措施，更有不法经营者卷款跑路，预付式消费模式中“卡还在，店没了或钱没了”等问题不仅让消费者很受伤，很无耐，很无助也拉低了市场诚信和消费信心，妨碍了相关行业的健康发展。

【本页小结】

开头：

然而，近期我市预付式消费频频爆雷，成了侵犯消费者权益的高风险模式，不仅损害了消费者权益，也拉低了市场诚信和消费信心，更妨碍了相关行业的健康发展。因此，为确保预付式消费安全，打造健康诚信的消费环境，特发出以下倡议：



针对现存问题，Y市出台《单用途预付卡管理条例》，近日正式施行，通过7日内“未开卡”可全额退款、没提供商品和服务一次性退余额、“预付费资金”应存入存管银行账户、不退缴不补办条款效等规定，给预付卡戴上了法律紧箍。

与此同时，Y市更加注重对辖区内经营者的经营引导，着力打造健康诚信的消费环境。有针对性地加大宣传教育和舆论引导力度,通过网络、官方微博、微信公众号等发布诚信经营警示提示，围绕“315中秋、国庆、双十一等重委消费节点，开展市场经营教育活动，倡议各经营者严格规范经营行为，打造良好有序的市场环境。



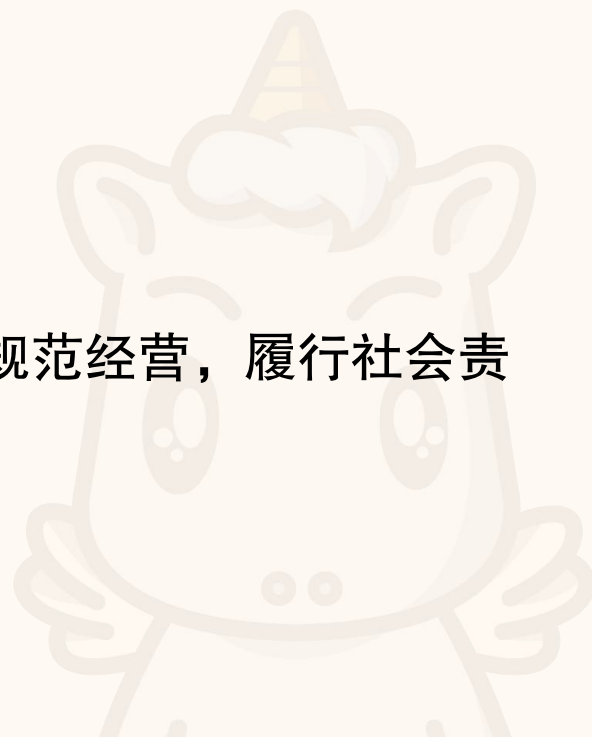
【本页小结】

不得限制退卡。实施7日内“未开卡”可全额退款、没提供商品和服务一次性退余额，保障消费者退卡权益。

配合监管部门要求。严格执行《单用途预付卡管理条例》，“预付费资金”应存入存管银行账户，杜绝违规挪用预付存管资金。

结尾：

人无信不立，业无信不兴。希望全市广大各经营者严格规范经营行为，诚信规范经营，履行社会责任，共同打造良好有序的市场环境。



然而，Y市预付式消费频频爆雷，成了侵犯消费者权益的高风险模式，引发的投诉居高不下。无论是去饭店吃饭，还是去理发店染头发，店家一番花式营销，消费者往往经不住诱惑，会因优惠、预缴享折扣，免费赠送等承诺而办理预付卡进行充值消费。可一旦遇到消费问题，预付卡充值容易退钱却难。近期，Y市市场监督管理局收到的相关投诉主要集中在以下方面：一是虚假宣传误导。经营者以免费体验、高额折扣优惠、夸大宣传服务质量等为诱饵吸引消费者办理预付卡，消费者发现经营者不履行事先约定或承诺时，难以退卡。二是手续不规范。办卡时，双方并没有签订书面合同成协议，经营者只为消费者提供一张卡片，一旦发生消费争议，消费者的权利难以保障。三是霸王条款限制权利。部分经营者利用协议设置消费陷阱，限制消费者权利。四是擅自终止服务。部分经营者因经营不善等原因。发生关门歇业、易主、变更经营地址等情形，不能继续提供服务，也未采取其他善后措施，更有不法经营者卷款跑路，预付式消费模式中“卡还在，店没了或钱没了”等问题不仅让消费者很受伤，很无耐，很无助也拉低了市场诚信和消费信心，妨碍了相关行业的健康发展。

【本页小结】

- 1.不得虚假宣传。经营者不得以免费体验、高额折扣优惠为诱饵，误导消费者，不得夸大宣传商品的服务质量、服务功效等内容，欺骗消费者。
- 2.规范经营手续。主动与消费者签署消费合同或协议，将服务内容、项目金额、使用期限等核心条款通过书面合同或协议予以固定。
- 3.不设霸王条款。经营者不得设定不公平、不合理的交易条件，作出限制消费者权利的规定。
- 4.强化契约精神。经营者发生关门歇业、易主、变更经营地址等情形，不能继续提供服务，应及时告知消费者，并承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。





加强诚信规范经营 打造健康消费环境

全市经营者：

预付式消费的出现，初衷是为了便利公众支付，让经营者与消费者实现互惠双赢从而刺激消费，繁荣市场。然而，近期我市预付式消费频频爆雷，成了侵犯消费者权益的高风险模式，不仅损害了消费者权益，也拉低了市场诚信和消费信心，更妨碍了相关行业的健康发展。因此，为确保预付式消费安全，打造健康诚信的消费环境，特发出以下倡议：

- 1.不得虚假宣传。经营者不得以免费体验、高额折扣优惠为诱饵，误导消费者，不得夸大宣传商品的服务质量、服务功效等内容，欺骗消费者。
- 2.不得限制退卡。实施7日内“未开卡”可全额退款、没提供商品和服务一次性退余额，保障消费者退卡权益。
- 3.规范经营手续。主动与消费者签署消费合同或协议，将服务内容、项目金额、使用期限等核心条款通过书面合同或协议予以固定。
- 4.不设霸王条款。经营者不得设定不公平、不合理的交易条件，作出限制消费者权利的规定。

5.强化契约精神。经营者发生关门歇业、易主、变更经营地址等情形，不能继续提供服务，应及时告知消费者，并承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

6.配合监管部门要求。严格执行《单用途预付卡管理条例》，“预付费资金”应存入存管银行账户，杜绝违规挪用预付存管资金。

人无信不立，业无信不兴。希望全市广大各经营者严格规范经营行为，诚信规范经营，履行社会责任，共同打造良好有序的市场环境。

Y市市场监督管理局

XXXX年XX月XX日



加强诚信规范经营 打造健康消费环境

全市经营者：

预付式消费的出现，初衷是为了便利公众支付，让经营者与消费者实现互惠双赢从而刺激消费，繁荣市场。然而，近期我市预付式消费频频爆雷，成了侵犯消费者权益的高风险模式，不仅损害了消费者权益，也拉低了市场诚信和消费信心，更妨碍了相关行业的健康发展。因此，为确保预付式消费安全，打造健康诚信的消费环境，特发出以下倡议：

1. 不得虚假宣传。经营者不得以免费体验、高额折扣优惠为诱饵，误导消费者，不得夸大宣传商品的服务质量、服务功效等内容，欺骗消费者。

2. 不得限制退卡。实施7日内“未开卡”可全额退款、没提供商品和服务一次性退余额，保障消费者退卡权益。

3. 规范经营手续。主动与消费者签署消费合同或协议，将服务内容、项目金额、使用期限等核心条款通过书面合同或协议予以固定。

4. 不设霸王条款。经营者不得设定不公平、不合理的交易条件，作出限制消费者权利的规定。

5. 强化契约精神。经营者发生关门歇业、易主、变更经营地址等情形，不能继续提供服务，应及时告知消费者，并承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

6. 配合监管部门要求。严格执行《单用途预付卡管理条例》，“预付费资金”应存入存管银行账户，杜绝违规挪用预付存管资金。

人无信不立，业无信不兴。希望全市广大各经营者严格规范经营行为，诚信规范经营，履行社会责任，共同打造良好有序的市场环境。

Y市市场监督管理局

XXXX年XX月XX日

市网信办将开展未成年人网络安全教育进校园活动，如果你是市网信办工作人员，请根据材料2草拟一份，面向全市未成年人的公开信

要求：观点鲜明，内容全面，用语恰当，500字左右



材料二



未成年人犯罪案件或者未成年人被侵害案件，多数与网络有关，下面几则是真实案例

案例一

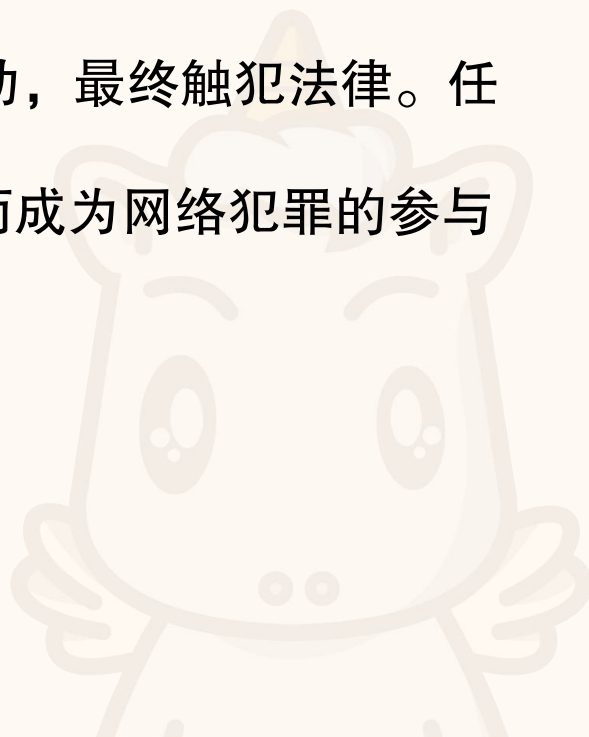
17岁的小羽高中毕业后考上一所职业院校，他想着利用暑假找一份工作，挣一点学费，为辛苦的父母减轻负担，经朋友介绍，小羽很快就找到一份，代驾网约车的工作。被朋友拉进打车微信群，小羽每天在微信群里发送网约车的接单业务广告，帮助乘客联系朋友打车，打车成功后再把司机电话和车牌号码发给乘客，完成订单后收取乘客费用，从中抽取十元后，再把剩余车款转给朋友，由朋友处理，打车结账是我，但小羽知道，事实上，朋友并未将车款付给司机，小羽等人的行为造成网约车公司损失六万元，最终，小羽等人因涉嫌诈骗罪被抓获。

参考要点：



（开头）未成年人犯罪或被侵害案件，多数与网络相关。为此，我们特此致信，提醒大家增强安全意识，保护自身权益。

一、警惕网络诈骗。17岁的小羽因轻信“代驾网约车”兼职，参与诈骗活动，最终触犯法律。任何以“轻松赚钱”为名的兼职，都可能涉及违法犯罪，同学们切莫因眼前利益而成为网络犯罪的参与者。



案例二

小杜和小林是某高职院校计算机专业学生疫情居家，学习期间浏览了一篇倒卖网络账号的黑客教程，在教程的指引下，二人从一名网友处获得大量公民个人信息，包括姓名，身份信息，手机号码，并利用上述信息，盗取，并修改，上万个网络实名认证账户后，以每组二十至二十五元不等的价格公开出售非法获利二十余万元，本案中，小杜和小玲涉嫌非法获取计算机信息系统，该名网友，涉嫌侵犯公民个人隐私罪，最终都受到了法律的制裁。



参考要点：



二、远离黑客行为。高职院校计算机学生小杜和小林利用黑客教程，盗取、倒卖他人网络账号而获刑。非法获取他人信息、破坏计算机系统均属犯罪。请同学们自觉遵守法律，不要参与黑客行为。



案例三

初中生小李在网上认识一个朋友，其用每天500元人民币的价格租用小李的微信账号，虽然小李里心有余悸，但是想到微信账号，除了绑定妈妈的手机号之外，没有绑定任何银行卡，没有银行存零钱，应该不会有危险，还能挣钱买新皮肤，于是将微信号密码告知朋友，朋友按约付款给小李租金，特别让小李更加放心，出租账号直到有一天，小李妈妈猛然发现自己银行卡账号中的三万元不翼而飞，而小李的微信账号，游戏账号，全部显示密码错误，无法登陆，原来，小李的微信号和游戏账号是绑定妈妈的手机号，不法分子掌握手机号和相关个人信息后，利用非法手段获取并篡改了银行账户，转走了卡上全部余额，小李这样出租微信号的行为，反而让她和家人损失惨重。

参考要点：



三、保护个人隐私。初中生小李因出租微信号，导致家人银行卡被盗刷。切记微信、游戏账号与个人隐私、财产安全紧密相关，绝不能随意交给他人使用。



案例四

15岁少女小雨和25岁成年人王某在玩游戏时认识，经常网上聊天发展，相约见面，两人第一次见面决定在了酒店，小雨虽然知道在酒店不安全，但相信了王某能够舒服的聊天，玩游戏，吃东西，带着好奇心理，赴约到了酒店后，王某先是和小雨聊天，吃东西，又在一起玩游戏，玩的过程中开始小雨动手动脚，小雨又懵懂又害怕，慌忙的逃离酒店过程中不慎摔伤。



参考要点：



四、谨慎网络交友。15岁少女小雨因轻信网友，险些遭受侵害。网络交友需切勿与陌生网友见面，尤其是在隐蔽场所。如遇不良行为，应立即拒绝并寻求帮助。





参考要点：



（结尾）希望大家提高警惕，做到不轻信、不贪利、不违法、不冒险。如遇陷阱或侵害，及时向家长、老师或警方求助。



【参考答案】

致全市未成年人关于网络安全的一封公开信

亲爱的同学们：

未成年人犯罪或被侵害案件，多数与网络相关。为此，我们特此致信，提醒大家增强安全意识，保护自身权益。

一、警惕网络诈骗。17岁的小羽因轻信“代驾网约车”兼职，参与诈骗活动，最终触犯法律。任何以“轻松赚钱”为名的兼职，都可能涉及违法犯罪，同学们切莫因眼前利益而成为网络犯罪的参与者。

二、远离黑客行为。高职院校计算机学生小杜和小林利用黑客教程，盗取、倒卖他人网络账号而获刑。非法获取他人信息、破坏计算机系统均属犯罪。请同学们自觉遵守法律，不要参与黑客行为。

三、保护个人隐私。初中生小李因出租微信号，导致家人银行卡被盗刷。切记微信、游戏账号与个人隐私、财产安全紧密相关，绝不能随意交给他人使用。

四、谨慎网络交友。15岁少女小雨因轻信网友，险些遭受侵害。网络交友需切勿与陌生网友见面，尤其是在隐蔽场所。如遇不良行为，应立即拒绝并寻求帮助。

希望大家提高警惕，做到不轻信、不贪利、不违法、不冒险。如遇陷阱或侵害，及时向家长、老师或警方求助。

市网信办

xxxx年xx月xx日

致全市未成年人关于网络安全的一封信

亲爱的同学们：

未成年人犯罪或被侵害案件，多数与网络相关。为此，我们特此致信，提醒大家增强安全意识，保护自身权益。

一、警惕网络诈骗。17岁的小羽因轻信“代驾网约车”兼职，参与诈骗活动，最终触犯法律。任何以“轻松赚钱”为名的兼职，都可能涉及违法犯罪，同学们切莫因眼前利益而成为网络犯罪的参与者。

二、远离黑客行为。高职院校计算机学生小杜和小林利用黑客教程，盗取、倒卖他人网络账号而获刑。非法获取他人信息、破坏计算机系统均属犯罪。请同学们自觉遵守法律，不要参与黑客行为。

三、保护个人隐私。初中生小李因出租微信号，导致家人银行卡被盗刷。切记微信、游戏账号与个人隐私、财产安全紧密相关，绝不能随意交给他人使用。

四、谨慎网络交友。15岁少女小雨因轻信网友，险些遭受侵害。网络交友需切勿与陌生网友见面，尤其是在隐蔽场所。如遇不良行为，应立即拒绝并寻求帮助。

希望大家提高警惕，做到不轻信、不贪利、不违法、不冒险。如遇陷阱或侵害，及时向家长、老师或警方求助。

市网信办

xxxx年xx月xx日



假如你是F市文化广电旅游局的工作人员，请根据背景材料完成下列任务。
F市旅游消费正值旺季，请你以当地文化广电旅游局的名义拟写一则旅游消费提醒。

要求：目的明确，格式规范，条理清晰，语言得体。字数在600—800字。



【格式】

标题：关于旅游消费的温馨提醒

称谓：广大游客朋友

发文机关：F市文化广电旅游局

日期：xxxx年xx月xx日

【正文】

开头：我市正值消费旺季……



【材料4】

今年上半年，在国内疫情防控政策全面放开的利好条件下，消费者旅游出行需求得到集中释放。因“五一”假期的到来，F市的旅游消费需求呈明显上升趋势，经济形势一片大好。但据F市消费者权益保护委员会统计，今年上半年旅游出行投诉增长显著。旅游出行涉及交通、住宿、餐饮、景点、导游、购物等多个环节，消费者在旅游过程中可能会遇到各种问题。比如：

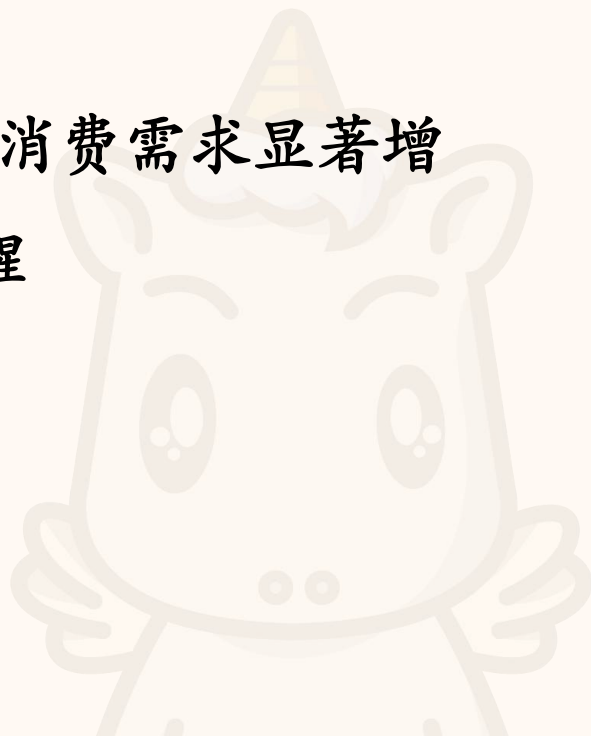


①今年上半年，在国内疫情防控政策全面放开的利好条件下，消费者旅游出行需求得到集中释放。②因“五一”假期的到来，F市的旅游消费需求呈明显上升趋势，经济形势一片大好。（我市迎来了旅游消费旺季，消费需求上涨）③但据F市消费者权益保护委员会统计，今年上半年旅游出行投诉增长显著旅游出行涉及交通、住宿、餐饮、景点、导游、购物等多个环节，消费者在旅游过程中可能会遇到各种问题。比如：（为保证各位游客有更好的消费体验）



【开头】

随着疫情防控政策的全面放开，我市迎来了旅游消费旺季，旅游消费需求显著增长。为确保广大游客有更好的消费体验，特此发布以下旅游消费提醒



【材料4】

投诉 1：陈某决定趁着这个长假期出去游玩一番，于是通过网络平台购买该市某一旅游景点的门票及预订酒店，结果发现所有景区附近的酒店全部大幅涨价。但是为了有个好的体验，陈某还是预订了某酒店。在当天夜晚驱车前往该酒店前台办理入住时被告知酒店已满房，无法为其办理入住。因路途遥远，正值深夜，陈某十分愤怒，要求该酒店给予合理解释并赔偿，但该酒店却未及时出面解决纠纷，陈某便拨打了投诉电话。



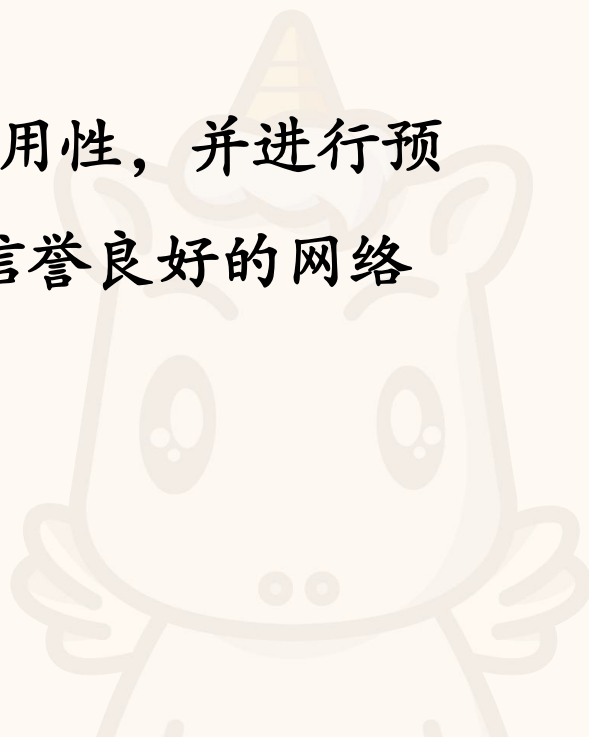
投诉 1：陈某决定趁着这个长假期出去游玩一番，于是通过网络平台购买该市某一旅游景点的门票及预订酒店，结果发现所有景区附近的酒店全部大幅涨价。但是为了有个好的体验，陈某还是预订了某酒店。在当天夜晚驱车前往该酒店前台办理入住时被告知酒店已满房，无法为其办理入住。因路途遥远，正值深夜，陈某十分愤怒，要求该酒店给予合理解释并赔偿，但该酒店却未及时出面解决纠纷，陈某便拨打了投诉电话。



【主体】

及时预留房间。

在办理酒店入住手续之前，建议提前拨打电话确认酒店房间的可用性，并进行预订，以避免因特殊状况导致无法入住。在预订酒店时，选择正规且信誉良好的网络平台，并留意酒店的评价和信用分数；



【材料4】

投诉2:刘某投诉称,在某景区购买糕点,打包完糕点后店家向其收费 151.3元。刘某认为价格超出预期于是索要小票,店家表示因下班核对账务暂时无法出具小票。事后添加店家微信,拍摄小票照片后,刘某发现没有对应的客单价和重量,只有一个价格总数,于是保留食品未动,回家后用新买的电子秤称重,发现只有 0.98 公斤。然而店里试吃时,店家回答其他客人,该糕点价格是 58 元/斤,价格与实际严重不符,于是投诉。



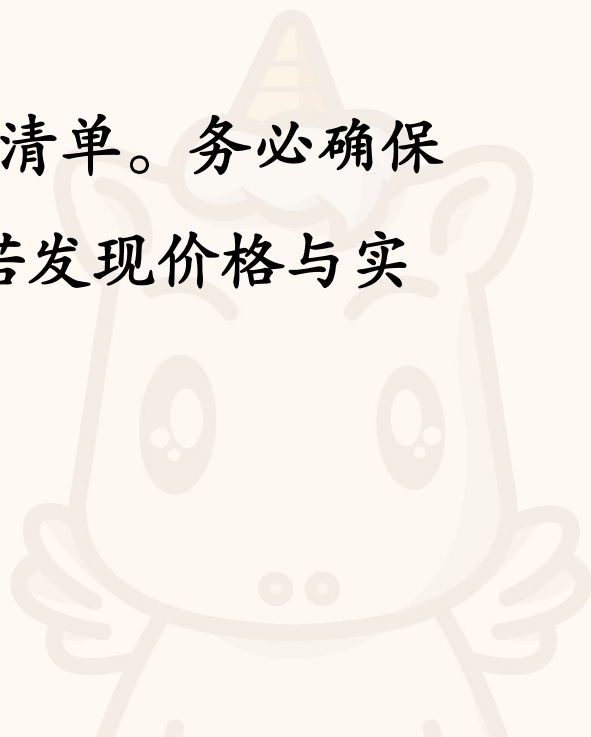
投诉2:刘某投诉称,在某景区购买糕点,打包完糕点后店家向其收费151.3元。刘某认为价格超出预期于是索要小票,店家表示因下班核对账务暂时无法出具小票。事后添加店家微信,拍摄小票照片后,刘某发现没有对应的客单价和重量,只有一个价格总数,于是保留食品未动,回家后用新买的电子秤称重,发现只有0.98公斤。然而店里试吃时,店家回答其他客人,该糕点价格是58元/斤,价格与实际严重不符,于是投诉。



【主体】

警惕价格欺诈

在选购商品时，建议游客向商家索要包含详细信息的收据或购物清单。务必确保收据上列有单价和商品重量等关键信息，以便核查价格的正确性。若发现价格与实际相差甚远，游客有权要求退货或向商家索取适当的赔偿



【材料4】

投诉3：于今在网上找该市一家公司的地接导游服务，价格为四人三天2960元。该公司承诺“品质游，0 强制消费，0 购物”。但实际旅游过程中，先后被导游强制安排到玉石卖场、丝绸棉被卖场、茶叶卖场等听推销讲座，每场推销讲座不少于一个半小时，不听讲座还会被骂。消费者带着家里的老人去旅游，却被要求一天站三四小时听讲座，于是投诉。





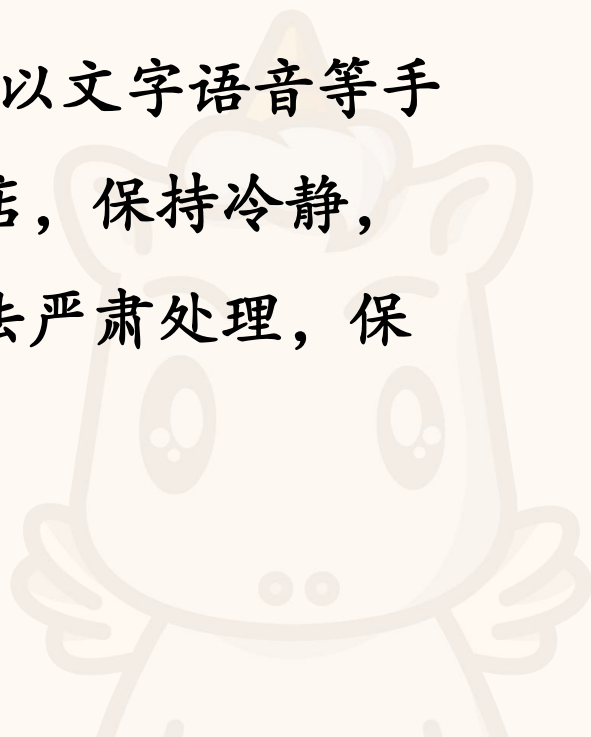
投诉3：于今在网上找该市一家公司的地接导游服务，价格为四人三天2960元。该公司承诺“品质游，0 强制消费，0 购物”。但实际旅游过程中，先后被导游强制安排到玉石卖场、丝绸棉被卖场、茶叶卖场等听推销讲座，每场推销讲座不少于一个半小时，不听讲座还会被骂。消费者带着家里的老人去旅游，却被要求一天站三四小时听讲座，于是投诉。



【主体】

拒绝强制消费

建议游客网上选择有良好信誉和口碑的公司，对于公司承诺需要以文字语音等手段进行记录，并确认行程是否包含购物点；如被强制安排进入购物店，保持冷静，通过录音、录像、拍照等形式，在结束后拨打投诉电话，我们将依法严肃处理，保障消费者权益。



【材料4】

投诉4:王某称其到该市某一景区旅游，在景区门口购买门票一张，支付票款 30 元。准备进去时被告知目前人流量太大，已经超出景区接待能力，要求其原地等待，但是等待时间不定。王某认为景区未事先做好规划，长途跋涉过来后却不能进，于是便拨打了投诉电话。





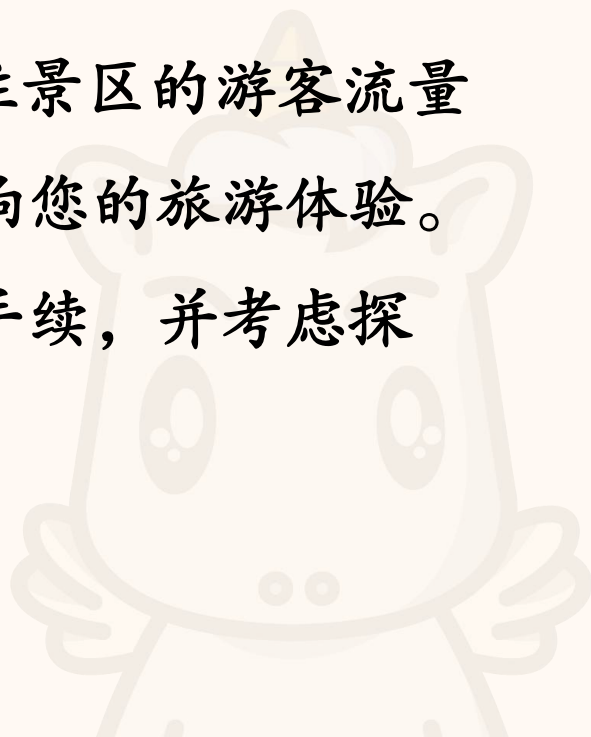
投诉4:王某称其到该市某一景区旅游,在景区门口购买门票一张,支付票款 30 元。准备进去时被告知目前人流量太大,已经超出景区接待能力,要求其原地等待,但是等待时间不定。王某认为景区未事先做好规划,长途跋涉过来后却不能进,于是便拨打了投诉电话。



【主体】

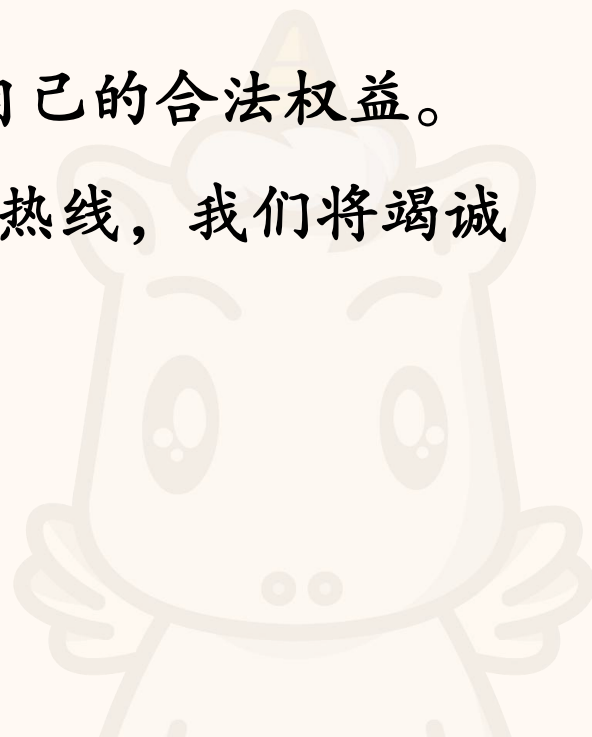
关注景区人流

在计划前往景区之前，建议通过官方app、公众号等渠道密切关注景区的游客流量和开放时间等最新动态，以避免高峰时段，防止因长时间等待而影响您的旅游体验。若不幸被告知因景区接待能力有限而无法进入，建议及时办理退票手续，并考虑探索其他同样迷人的景区。



【补个结尾】

我们衷心希望广大游客在享受美好旅程的同时，能够积极维护自己的合法权益。
如您在旅游过程中遇到任何问题或纠纷，请及时拨打我市旅游投诉热线，我们将竭诚为您服务





关于旅游消费的温馨提醒

广大游客朋友：

随着疫情防控政策的全面放开，我市迎来了旅游消费旺季，旅游消费需求显著增长。为确保广大游客有更好的消费体验，特此发布以下旅游消费提醒。

一、及时预留房间。在办理酒店入住手续之前，建议提前拨打电话确认酒店房间的可用性，并进行预订，以避免因特殊情况导致无法入住。在预订酒店时，选择正规且信誉良好的网络平台，并留意酒店的评价和信用分数；

二、警惕价格欺诈。在选购商品时，建议游客向商家索要包含详细信息的收据或购物清单。务必确保收据上列有单价和商品重量等关键信息，以便核查价格的正确性。若发现价格与实际相差甚远，游客有权要求退货或向商家索取适当的赔偿。

三、拒绝强制消费。建议游客网上选择有良好信誉和口碑的公司，对于公司承诺需要以文字语音等手段进行记录，并确认行程是否包含购物点；如被强制安排进入购物店，保持冷静，通过录音、录像、拍照等形式，在结束后拨打投诉电话，我们将依法严肃处理，保障消费者权益。

四、关注景区人流。在计划前往景区之前，建议通过官方app、公众号等渠道密切关注景区的游客流量和开放时间等最新动态，以避开高峰时段，防止因长时间等待而影响您的旅游体验。若不幸被告知因景区接待能力有限而无法进入，建议及时办理退票手续，并考虑探索其他同样迷人的景区。

我们衷心希望广大游客在享受美好旅程的同时，能够积极维护自己的合法权益。如您在旅游过程中遇到任何问题或纠纷，请及时拨打我市旅游投诉热线，我们将竭诚为您服务。

F市文化广电旅游局

XXXX年XX月XX日

今日作业

1.复盘公文理论及三道题

2.预习交流答复三道题

